

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
10287/2559

นางนันทรัตน์ ชัยชาญกุล
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโกสเด้น เล
เจ็นด์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1195

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247

พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาตรา 48

กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบคุมและการยกเลิก
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2545 มาตรา ข้อ 13

การร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ ผู้คัดค้านมีข้อบังคับกำหนดเวลาให้สมาชิกต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงมติดังกล่าว เมื่อตามคำร้องขอของผู้ร้องมีการกล่าวอ้างว่าการลงมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญของผู้คัดค้านได้กระทำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของผู้คัดค้านโดยมีคำขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว ผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ลงมตินั้น เมื่อมติที่ประชุมใหญ่ที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนนั้นมีการลงมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 แต่ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 จึงพ้นกำหนดเวลาที่จะร้องขอต่อศาลตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ร้องจึงหมดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวและปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้น

กล่าวอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)
ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2555 ที่ใช้ถนนสายหลักทำที่จอดรถดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ที่ประชุมใหญ่ของผู้คัดค้านมีมติให้ใช้ประโยชน์จากถนนของโครงการหมู่บ้านแตกต่างกันไปจากผังของโครงการ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 450/65 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโกลเด้น เลเจนด์ ผู้คัดค้านซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 โดยผู้คัดค้านมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภค และกระทำการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการอยู่อาศัยของสมาชิก

หมู่บ้านจัดสรรตลอดจนมีอำนาจออกข้อบังคับกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้
สาธารณูปโภค การอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่จัดสรรเพื่อใช้บังคับแก่สมาชิก
ของผู้คัดค้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ผู้คัดค้านได้จัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 ที่ประชุมได้ลงมติเรื่องการตีเส้นจอดรถบริเวณ
พื้นที่ส่วนกลาง ตามรายงานการประชุม

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีดังกล่าวได้หรือไม่ เห็นว่า ตามข้อบังคับของผู้คัดค้าน
เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ ข้อ 45 ระบุว่า "ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าได้มีการ
ประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ สมาชิกอาจ
ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ" แสดงว่า ในการร้องขอให้เพิกถอนมติที่
ประชุมใหญ่ได้มีข้อบังคับของผู้คัดค้านกำหนดเวลาให้สมาชิกต้องรีบดำเนินการยื่น
คำร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนมติที่ประชุมที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่อศาล
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ลงมติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อตามคำร้องขอของผู้ร้องมี
การกล่าวอ้างว่าการลงมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญของผู้คัดค้านได้กระทำไปโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของผู้คัดค้าน โดยมีคำขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดัง
กล่าว กรณีจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ที่ลงมติ
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับตามความหมายแห่งข้อบังคับของผู้คัดค้านดังกล่าว ซึ่ง
จะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันลงมตินั้น เมื่อปรากฏ
ว่ามติที่ประชุมใหญ่ที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนนั้น ได้มีการลงมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม
2555 แต่ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 จึงพ้น
กำหนดเวลาที่จะร้องขอต่อศาลตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ร้องจึงหมดสิทธิที่จะยื่น
คำร้องดังกล่าวและปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นกล่าวอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย

ได้เอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 247 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกคำร้องนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นตามฎีกาของผู้ร้องอีก

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ภานุวัฒน์ ศุภะพันธุ์-สมยศ เข้มทอง-ภาวนา สุคันธวิช)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสุวิชัย สิริชัยรังสรรค์

ศาลอุทธรณ์ - นายประคอง เตกจิตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2208/2557

ต้น

หมายเหตุ